

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1475/2531

นายอัครเดช จงขวัญยืน

โจทก์

นางสุชาดา กุสุมภ์

จำเลย

นางสุชาดา กุสุมภ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจัดการรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 9953 ตำบลในเมือง (โพธิ์กลาง) อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่โจทก์ จำนวน 72 ตารางวา ซึ่งโจทก์ครอบครองอยู่ตามสำเนาแผนที่เอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 และจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการ แสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 140,000 บาท กับค่าเสียหายเดือนละ 7,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรังวัดแบ่งแยกโฉนดและ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ชลขฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114,115)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำ พันธบัตรเงินกู้มูลค่า 300,000 บาท มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปเป็นเวลาอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว ที่ให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์นั้น อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปเป็นเวลาอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ